

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/4246/25

הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון – העצמת הפיקוח הפרלמנטרי), התשפ"ד–2024

1. החלפת מונח בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום, במקום "לאיכות" יבוא "להגנת" ובמקום "ואיכות" יבוא "והגנת".
2. החלפת סעיף 8 במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא :
"דיווח 8. (א) הרשות תגיש לשר ולועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, לא יאוחר מ-31 במרץ, דין וחשבון על פעולותיה וביצוע תקציבה בשנה הקודמת, וכן חייבת היא למסור לשר או למי שהוא הסמיך, מידע על פעולותיה, כל אימת שתידרש לעשות כן.
(ב) ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקיים דיון בדין וחשבון שהוגש כאמור בסעיף (א)."
3. בסעיף 9(א) לחוק העיקרי, אחרי "שר האוצר" יבוא "וקבלת המלצתה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

דבריו הסבר

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים היא תאגיד שהוקם בחוק לפני חצי יובל שנים על בסיס איחוד בין רשות שמורות הטבע לבין רשות הגנים הלאומיים. החוק קובע כי הרשות תטפל בכל ענייני שמורות הטבע והגנים הלאומיים, תקדם את ענייניהם, תגן על ערכי הטבע והמורשת, תפקח על שמירתם ותטפח אותם. במסגרת זאת הוקנו לרשות סמכויות ביצוע משמעותיות. בשנים האחרונות הרשות מנהלת קרוב ל-570 גנים לאומיים ושמורות טבע המשתרעים על שטח של כ-9 מיליון דונם, והיא מעסיקה למעלה

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

כיום החוק העיקרי קובע כי נדרשת הסכמה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת (כשמה בעת חקיקת החוק) לצורך ביטול הכרזה של שר הפנים על שטח, כולו או חלקו, כגן לאומי או כשמורת טבע - נוסף על הסכמה של השר להגנת הסביבה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן נמצאים הגן או השמורה. לנוכח חשיבותם של תפקידי הרשות, היקף הנכסים הגדול שהיא מנהלת, מספרם הגדול יחסית של עובדיה והסמכויות הנתונות בידיהם ישנם טעמים כבדי-משקל להרחיב את מערך הסדרי הפיקוח הפרלמנטרי על הרשות.

על כן, מוצע לקבוע בחוק כי הרשות תחויב להעביר את הדיווח שהיא מעבירה לשר מידי שנה גם לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת וכי הדיווח יימסר עד ה-31 במרץ של כל שנה. בנוסף, מוצע לקבוע כי הוועדה תקיים דיון מידי שנה בעיקרי הדוח.

עוד מוצע להוסיף למערך הפיקוח הפרלמנטרי על הרשות הוא הטלת חובה על השר להגנת הסביבה להתייעץ עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת – נוסף על התייעצות עם שר האוצר – בבואו לקבוע, לפי הצעת הרשות, אגרות כניסה לשטחו של גן לאומי או לשטחה של שמורת טבע ולשירותים הניתנים בהם.

לבסוף, מכיוון שמאז מועד חקיקתו של החוק שונה בתקנון הכנסת שמה של הוועדה הפרלמנטרית המוסמכת לבטל הכרזה של שר הפנים על שטח כגן לאומי או כשמורת טבע, אנו מציעים לשנות בהתאם גם את שם הוועדה, כפי שהוא מופיע במקומות שונים בחוק, כך שבכל סעיפי החוק תיקרא הוועדה "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט התשפ"ד (29.01.2024)